



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

ORDINANZA SETTORE SICUREZZA URBANA

N. 35 DEL 30-05-2026

Oggetto: E-Distribuzione S.p.A. / SO.I.GE.A. S.r.l. - CUP n. 63/2026 per lavori di scavo per posa nuovo cavo MT - Progetto ATENA 12490605 - Via Pendino (SP n. 5) / Via Martiri della Loggia / Via Ugo la Malfa / Via Piave / Via Filippo Turati. Disciplina temporanea della circolazione

PREMESSO CHE:

- La società E-Distribuzione S.p.A. (C.F. 05779711000), con sede legale in Via Domenico Cimarosa n. 4 – 00198 Roma, ha presentato apposita istanza – riferimento interno EDIS108239005 – acquisita da questo Ente al nr. Protocollo **0007137/2026 in data 17/04/2026**, con comunicazione di variazione percorso e richiesta di nuovo rilascio autorizzativo, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), per l'esecuzione di lavori di scavo finalizzati alla posa di nuovo cavo elettrico MT nell'ambito del progetto PNRR – ATENA 12490605, da realizzarsi su Via Pendino (SP n. 5), Via Martiri della Loggia, Via Ugo la Malfa, Via Piave e Via Filippo Turati, nel territorio del Comune di San Marzano sul Sarno. I lavori saranno eseguiti dalla società **SO.I.GE.A. S.r.l.**, nella persona del tecnico di riferimento Saporito Davide, sotto il coordinamento di Belvedere Alfonso per E-Distribuzione S.p.A. – UT Salerno.
- I lavori interesseranno i seguenti tratti stradali, come evidenziato nella planimetria allegata alla domanda acquisita al protocollo comunale n. 0007137/2026: Via Pendino (SP n. 5, tratto interno al centro abitato), Via Martiri della Loggia, Via Ugo la Malfa, Via Piave e Via Filippo Turati, per una lunghezza complessiva dello scavo di circa 560 m, con interventi di scavo, posa elettrodotto adibito alla distribuzione dell'energia elettrica (opera di pubblica utilità), rinterro con materiale stabilizzato e posa del tappetino finale d'usura.
- È stata acquisita l'autorizzazione al Canone Unico Patrimoniale (CUP) n. **63/2026**, di cui al provvedimento prot. n. **0009994/2026 del 25/05/2026**, rilasciata alla società E-Distribuzione S.p.A. ai fini dello scavo e del miglioramento della rete elettrica esistente nei tratti di strada di interesse, per una durata complessiva stimata in 20 giorni lavorativi e una superficie giornaliera occupata di circa 60 mq, e sono stati acquisiti i pareri tecnici necessari relativamente ai tratti di strada di interesse comunale.
- È stato acquisito il **Nulla Osta della Provincia di Salerno – Settore Viabilità**, Prot. PSA 202600026601 del 18/03/2026, pratica n. 5511/E, rilasciato alla società E-Distribuzione S.p.A. con parere favorevole per lo scavo in trincea tradizionale sulla SP n. 5 dal km 0+000 al km 0+325, all'interno del centro abitato di San Marzano sul Sarno, con espressa delega al Comune, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, per l'emissione dell'ordinanza di regolamentazione della circolazione senza necessità di ulteriori pareri provinciali.

PRESO ATTO CHE:

- La ditta esecutrice SO.I.GE.A. S.r.l. si impegna a garantire la sicurezza del cantiere e l'incolumità di cose e persone, provvedendo all'installazione di idonea segnaletica stradale temporanea e adottando tutte le misure di protezione previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri stradali, assicurando l'impiego di movieri per la regolazione del traffico.
- L'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico è stata rilasciata esclusivamente ai fini dello scavo e della posa del nuovo cavo elettrico MT nell'ambito del progetto ATENA 12490605, per conto di E-Distribuzione S.p.A.
- È indispensabile apportare modifiche temporanee alla circolazione stradale sui tratti interessati dai lavori, al fine di garantire la sicurezza pubblica e l'incolumità degli operatori, degli utenti della strada e dei residenti nelle aree interessate.

RITENUTO OPPORTUNO Istituire obblighi, divieti e limitazioni temporanee per le strade interessate – Via Pendino (SP n. 5, tratto in centro abitato), Via Martiri della Loggia, Via Ugo la Malfa, Via Piave e Via Filippo Turati – al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza della circolazione durante l'esecuzione dei lavori di scavo per la posa del nuovo cavo elettrico MT nell'ambito del progetto ATENA 12490605.

VISTI:

- Gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);
- L'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- Il Nulla Osta della Provincia di Salerno – Settore Viabilità, Prot. PSA 202600026601 del 18/03/2026, pratica n. 5511/E, rilasciato alla società E-Distribuzione S.p.A. per lo scavo sulla SP n. 5 in centro abitato, con delega all'emissione dell'ordinanza da parte del Comune ai sensi dell'art. 7, comma 3, CdS;
- Il Canone Unico Patrimoniale (CUP) n. 63/2026, di cui al provvedimento prot. n. 0009994/2026 del 25/05/2026, rilasciato alla società E-Distribuzione S.p.A. per l'occupazione temporanea di suolo pubblico nei tratti di cui sopra.

ORDINA

di istituire, in via temporanea, **decorse 48 ore dall'affissione della segnaletica temporanea** e fino al completamento dei lavori, i seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

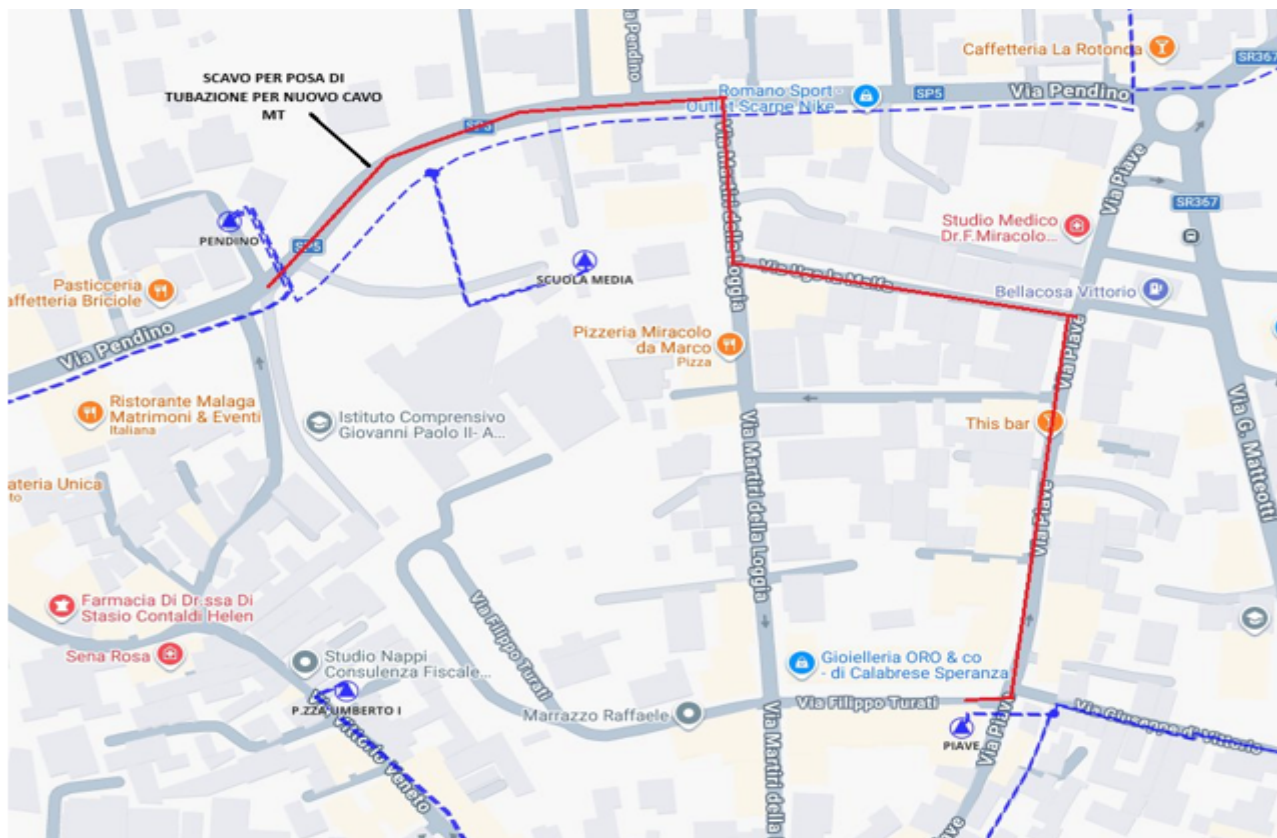
Nei tratti di Via Pendino (SP n. 5, in centro abitato), Via Martiri della Loggia, Via Ugo la Malfa, Via Piave e Via Filippo Turati, per le parti evidenziate nella planimetria allegata alla domanda presentata dalla società E-Distribuzione S.p.A., acquisita da questo Ente al nr. Protocollo 0007137/2026:

1. **DIVIETO DI SOSTA** con rimozione forzata, nel tratto di strada interessato dai lavori e dal relativo cantiere, delimitato dalla segnaletica temporanea, per tutta la durata delle operazioni di scavo e ripristino.
2. **SENSO UNICO ALTERNATO** regolato da movieri e/o impianto semaforico provvisorio, nel tratto di Via Pendino (SP n. 5) interessato dai lavori, con le seguenti prescrizioni:
 - Il senso unico alternato è operativo nelle fasce orarie **09:00 – 17:00**, per tutta la durata dei lavori nel tratto interessato.
 - È ammesso in ogni momento il transito dei veicoli della Polizia Municipale, dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, nonché dei veicoli a servizio di persone titolari di contrassegno di parcheggio per disabili e dei veicoli diretti presso le abitazioni e le attività economiche site nella via interessata dalla presente limitazione.
 - La ditta esecutrice è tenuta a garantire in ogni momento l'accessibilità alle abitazioni e alle attività presenti nel tratto interessato, coordinandosi con i soggetti interessati e adottando le misure organizzative necessarie.

- La ditta esecutrice è tenuta a installare idonea segnaletica stradale temporanea per segnalare chiaramente le deviazioni e le limitazioni del traffico, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e alle circolari ministeriali vigenti in materia di segnaletica di cantiere.
3. **DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO** nei tratti di Via Martiri della Loggia, Via Ugo la Malfa, Via Piave e Via Filippo Turati interessati dai lavori — strade già a senso unico di circolazione — con le seguenti prescrizioni:
- Il divieto di transito è operativo nelle fasce orarie **09:00 – 17:00**, per tutta la durata dei lavori nei rispettivi tratti.
 - È ammesso in ogni momento il transito dei veicoli della Polizia Municipale, dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, nonché dei veicoli a servizio di persone titolari di contrassegno di parcheggio per disabili e dei veicoli diretti presso le abitazioni e le attività economiche site nelle vie interessate dalla presente limitazione.
 - La ditta esecutrice è tenuta a garantire in ogni momento l'accessibilità alle abitazioni, agli esercizi commerciali e alle attività produttive presenti nei tratti interessati, coordinandosi con i soggetti interessati e adottando le misure organizzative necessarie.
 - La ditta esecutrice è tenuta a installare idonea segnaletica stradale temporanea per segnalare chiaramente il divieto di transito e le relative deviazioni, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e alle circolari ministeriali vigenti in materia di segnaletica di cantiere.

DISPONE

- La ditta esecutrice SO.I.GE.A. S.r.l. è tenuta a concordare preventivamente con il Comando della Polizia Municipale il cronoprogramma degli interventi e i punti di apertura degli scavi. Gli scavi nei diversi tratti non potranno in nessun caso essere attivati contemporaneamente, salvo esplicita autorizzazione scritta del Comando della Polizia Municipale; l'apertura di ciascun cantiere è pertanto subordinata alla chiusura e al ripristino del tratto precedentemente interessato dai lavori, ovvero al preventivo nulla osta del Comando medesimo qualora circostanze tecniche richiedano la coesistenza di più fronti di scavo.
- La ditta esecutrice è altresì tenuta, prima dell'avvio di ciascun cantiere, a verificare la presenza di segnaletica stradale (segnaletica verticale, segnaletica orizzontale e accessoria come dossi e paletti dissuasori) insistente sui tratti interessati dallo scavo, e a provvedere, al termine dei lavori e contestualmente al ripristino della sede stradale, al completo ripristino di tale segnaletica nelle condizioni preesistenti, a propria cura e spese. L'omesso ripristino della segnaletica sarà considerato inadempimento delle prescrizioni del presente provvedimento ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 285/1992.
- **Validità dell'ordinanza:** La presente ordinanza è valida, per ciascun tratto, dalla data di effettiva affissione della segnaletica temporanea e fino al completamento dei lavori di scavo e ripristino della sede stradale, nell'ambito della Concessione CUP n. 63/2026, prot. n. 0009994/2026 del 25/05/2026, eseguiti dalla società SO.I.GE.A. S.r.l. per conto di E-Distribuzione S.p.A., come indicato graficamente nell'istanza di seguito riportata:



– Planimetria scavi – Progetto PNRR ATENA 12490605 – Via Pendino / Via Martiri della Loggia / Via Ugo la Malfa / Via Piave / Via Filippo Turati – Comune di San Marzano sul Sarno –

- **Installazione della segnaletica:** Gli obblighi, divieti e limitazioni specificati nel dispositivo devono essere resi pubblici mediante l'installazione della segnaletica stradale temporanea a cura e spese della SO.I.GE.A. S.r.l., anche in regime di necessità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento di Esecuzione del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- **Istruzioni per l'allestimento del cantiere:** L'area di cantiere deve essere chiaramente delimitata con segnali di avvicinamento posizionati a distanze appropriate (almeno 150 m da ogni lato), segnaletica di posizione ben visibile sia di giorno che di notte, con dispositivi luminosi e materiali riflettenti conformi alle normative vigenti. È obbligatorio l'impiego di movieri e di segnaletica luminosa per facilitare il traffico e proteggere i lavoratori. In prossimità del cantiere deve essere installato il segnale "LAVORI" (fig. II.383) corredato, ove necessario, da pannello integrativo indicante l'estensione del cantiere.
- **Sicurezza del personale:** L'esecutore dei lavori deve adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la fluidità della circolazione, mantenendo in perfetta efficienza la segnaletica sia di giorno che di notte e rendendo visibile il personale esposto al traffico veicolare.
- **Rispetto delle normative acustiche:** Le macchine in uso devono operare in conformità alla direttiva 2000/14/CE in materia di emissione acustica ambientale. Le attività temporanee di cantiere devono svolgersi dalle 07:00 alle 20:00 nei giorni feriali; l'uso di macchinari rumorosi è consentito dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00.
- **Ulteriori provvedimenti di viabilità:** Qualora sorgano problematiche contingenti, ulteriori misure di viabilità potranno essere adottate dagli Organi di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 285/1992, ovvero disposte con apposito provvedimento ad integrazione della presente ordinanza.
- **La presente ordinanza verrà trasmessa a:**
 - Stazione dei Carabinieri di San Marzano sul Sarno;
 - E-Distribuzione S.p.A. (PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it);
 - SO.I.GE.A. S.r.l. (PEC: soigea@legalmail.it);
 - Ufficio Tributi e Servizio Patrimonio per il controllo della corretta esecuzione.

AVVERTE

- In caso di mancato rispetto delle disposizioni per l'esecuzione dei lavori contenute nel presente provvedimento e nei provvedimenti di concessione del Canone Unico Patrimoniale (CUP), la ditta esecutrice dei lavori, in solido con E-Distribuzione S.p.A. e SO.I.GE.A. S.r.l., sarà soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
- In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione (compreso l'omesso ripristino della sede stradale a regola d'arte o la mancata trasmissione del certificato di esecuzione lavori), E-Distribuzione S.p.A. sarà soggetta alle sanzioni previste dall'art. 25 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania – Sezione di Salerno entro 60 giorni dalla data di notifica e/o pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Responsabile di Settore
Dott. Gennaro Perulli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
